

1511123-47.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... dirigir o carro. Já foi processado por tráfico de drogas e 155, mas ganhou porque não pegaram nada e a vítima falou que não era. Trabalhava em feira e em um bar. Não conhecia os policiais. Não estava com arma. O outro tinha pouco tempo que conhecia ele. O rapaz tirou a carga na casa dele. Quem deu voz de assalto foi o outro rapaz. O outro rapaz não estava armado.

A prova colhida é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511123-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511123-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO FREITAS GUERRA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

MAURO FREITAS GUERRA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 150, §2º, inciso II, por duas vezes na forma do artigo 70, "Caput", ambos do Código Penal, porque no dia 06 de maio de 2022, por volta das 10h00min, em via pública, na Rua Manuel Canales, altura do número 132, Grajaú, neste município e comarca de São Paulo - SP, previamente ajustado e em concurso com terceiros ainda não identificado, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, o veículo Renault Sandero EXP10116V, placa EIA-2E19, contendo em seu interior mercadorias diversas, avaliadas no valor total mínimo de R\$ 11.290,00 (onze mil, duzentos e noventa reais), pertencentes à empresa Log, bem como 1 (um) aparelho celular Samsung M32, avaliado em R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), pertencentes à vítima Jyuliane Krine Coutinho dos Santos.

Boletim de ocorrência (fls. 22/25). Auto de Exibição/Apreensão (fls. 18).  
Folha de antecedentes e certidões (fls. 31/34 e 28/30).  
Recebida a denúncia (fls. 57/58). O réu foi citado (fls. 88).  
Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 89/100).  
Ratificado o recebimento da denúncia e designada a audiência (fls. 108/109 e 116/117).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu. Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição pela fragilidade da prova produzida, não obstante a confissão do réu. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento do concurso formal de delitos. a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Autoria e materialidade do roubo restaram comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

Gabriel, policial militar, disse não se recordar do réu. Lida a denúncia disse que se recordou. Foi uma ocorrência de veículo que estava sendo monitorado, passaram as informações e encontraram o Sandero. Estavam com o giroflex ligado. Dois indivíduos desembarcaram e saíram correndo. Um conseguiu fugir por uma rua sem saída, mas com morros. Mauro foi contido. O réu estava bem nervoso, bem agitado. Ele disse que o outro indivíduo tinha chamado ele para dar uma volta. Ele foi conduzido ao DP para esclarecimentos. A vítima esteve na delegacia com o marido e reconheceu Mauro e disse que tinha mais um indivíduo. A vítima não mencionou. Falou pouco com ela, quem falou mais foi o seu parceiro. Não lembra se o réu desceu do lado do passageiro ou do carona. Dentro do carro não havia nada, só coisas pessoais, da vítima. A vítima trabalhava em empresa de entrega. Não se recorda bem, mas parece que o roubo teria ocorrido pela manhã, 6 ou 7, mas no mesmo dia. A vítima conversou com os policiais na delegacia. Ela desmaiou, estava muito nervosa. Foi o marido quem esclareceu as coisas. O rastreamento foi feito pela manhã, em tempo real. Luan, policial militar, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que foi passada a ocorrência, com informação do carro que estava sendo rastreado. Quando chegaram próximo do veículo eles abriram as portas do carro e correram. Conseguiram conter o réu e o outro fugiu. O réu na entrevista disse que não sabia que o carro era roubado. Ele disse que pediram ajuda para fazer algo no carro, que não estava pegando. Ele falou que não ia entregar a outra pessoa, não ia dar o nome. Já não tinha mais nada dentro do veículo. A carga acredita que não tenha sido recuperada. Todos foram conduzidos para o DP. Eram duas mulheres que estavam fazendo entrega. Elas estavam pedindo a nota fiscal para lançar no BOPC. Uma das vítimas até chorou quando viu o réu e disse que era ele mesmo. Eram duas moças no carro e foi uma terceira pessoa, o proprietário do veículo, quem acionou a polícia. Era o marido de uma das moças. O réu estava no interior do carro, quando chegaram. Ele e o outro estavam dentro do carro, sentados. Não lembra em que lado estava o réu.

Interrogado, o réu confessou. Disse que precisava de dinheiro. Tem três filhos para criar. Ele chamou para roubar a carga. Pegou o carro e levou o carro. Os policiais acharam, ele correu. A carga já não estava mais no carro. O rapaz já tinha tirado a carga. Ele deixou na casa dele. Ele chamou para dirigir o carro. Dirigiu até a casa dele, ele tirou a carga. Ele ia pagar 200 reais só para dirigir o carro. Já foi processado por tráfico de drogas e 155, mas ganhou porque não pegaram nada e a vítima falou que não era. Trabalhava em feira e em um bar. Não conhecia os policiais. Não estava com arma. O outro tinha pouco tempo que conhecia ele. O rapaz tirou a carga na casa dele. Quem deu voz de assalto foi o outro rapaz. O outro rapaz não estava armado.

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo descrito na denúncia.

A confissão do réu restou confirmada pela oitiva dos policiais militares que confirmaram que o réu foi detido ao abandonar o veículo roubado e tentar fugir. O réu relatou que ganharia 200 reais para dirigir o veículo roubado e não foi o responsável pela abordagem da vítima, embora tenha confirmado que foi chamado pelo outro rapaz para praticar o roubo e concordou, pois precisava de dinheiro.

Ainda que as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, não há dúvidas acerca da autoria delitiva, pois o carro foi rastreado e localizado pela polícia e o policial ouvido nesta data afirmou que uma das moças que estavam fazendo a entrega esteve na delegacia e reconheceu imediatamente o réu como um dos roubadores, começando, inclusive, a chorar quando o viu. E, repita-se, o réu confessou.

Ora, o réu deu detalhes do que foi feito com a carga, informando que levou até a casa do comparsa, local em que foi descarregada, mas não informou nome ou endereço do comparsa, tendo o policial ressaltando que ele disse, quando da abordagem, que não iria entregar o outro rapaz.

Irrelevante que tenha o réu alegado não ter sido ele o autor da abordagem da vítima, pois anuiu com a prática do roubo, tanto que foi o responsável por dirigir o veículo e descarregar a carga roubada, participando ativamente do roubo.

Assim, diante do conjunto probatório colhido, a absolvição é meta impossível de se alcançar.

Restou devidamente caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pois o próprio réu confessou que agiu com outro indivíduo e os policiais confirmaram que dois fugiram do carro roubado.

O crime se consumou, pois o réu e seu comparsa lograram se apossar, mediante grave ameaça, do carro, o quanto basta à consumação do roubo. Nesse sentido foi editado o enunciado de súmula nº 582 do STJ, que assim dispõe: "consoma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Anote-se que a recuperação do veículo em nada beneficia o réu, pois a carga não foi recuperada.

Caracterizado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, pois o réu possui condenação com trânsito em julgado em 2014 (fls. 28). Pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não se verificam agravantes. É reconhecida em favor do réu a confissão espontânea e a pena retorna ao mínimo legal.

Na terceira fase, pelo concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não se verificam causas de diminuição.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 13 (treze) dias-multa, no piso.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado. O roubo é crime grave, a alarmar a sociedade e a fazer com que a cidade de São Paulo figure entre as mais inseguras do mundo, salientando-se que, em que pese sua primariedade, o réu praticou roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, o que denota maior gravidade em seu agir e evidencia a necessidade de adoção de postura mais rígida por parte do Poder Judiciário a fim de coibir a prática de novos delitos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu MAURO FREITAS GUERRA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O réu respondeu preso a todo o processo e não se justificaria a soltura após a condenação. Assim, utilizados os mesmos fundamentos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nego o apelo em liberdade, sem

prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, o qual possui mau antecedente e praticou crime de roubo circunstanciado, que se caracterizou pela grave ameaça contra a vítima, a demonstrar que a manutenção da custódia do réu é medida necessária para a garantia da ordem pública. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.  
P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA